

# 三商美邦人壽保險股份有限公司

(以下稱本公司)

## 三商美邦人壽 Go 健康一年定期防癌健康保險附約

主要給付項目： 初次罹患癌症（初期）保險金  
初次罹患癌症（輕度）保險金  
初次罹患癌症（重度）保險金  
罹癌補助保險金

113年08月08日三品字第00097號函備查  
113年08月23日依113年06月28日  
金管保壽字第11304207572號函修正

※本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由本公司及負責人依法負責。

※投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。

※保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解，並把握保單契約撤銷之時效（收到保單翌日起算十日內）。

※本險之「癌症」等待期間為生效日起九十日以內。

※保險公司免費申訴電話：0800-022-258

傳真：02-25163359

電子信箱（E-mail）：callcenter@mail.mli.com.tw

### 第一條 【保險附約的構成】

本Go健康一年定期防癌健康保險附約（以下簡稱本附約）係依主保險契約（以下簡稱本契約）要保人之申請經本公司同意附加於主契約訂定之。

本保險單條款、附著之要保書、批註及其他約定書，均為本附約的構成部分。

本附約的解釋，應探求契約當事人的真意，不得拘泥於所用的文字；如有疑義時，以作有利於被保險人的解釋為原則。

### 第二條 【名詞定義】

本附約所稱「保險年齡」係指按投保時被保險人之足歲計算，但未滿一歲的零數超過六個月者加算一歲，以後每經過一個保單年度加算一歲，且同一保單年度內保險年齡不變。

本附約所稱「保險金額」係指保險單面頁所載本附約之投保金額，如該金額有所變更時，以變更後之金額為準。

本附約所稱「癌症」係指被保險人自本附約生效日起持續有效第九十一日以後或復效日起所開始發生組織細胞有惡性細胞不斷生長、擴張及對組織侵害的特性之惡性腫瘤或惡性白血球過多症，經病理檢驗確定符合最近採用之「國際疾病傷害及死因分類標準」版本歸屬於惡性腫瘤或原位癌之疾病。

本附約所稱「初次罹患」係指被保險人於本附約生效日前及停效期間，從未經醫院醫師診斷確定罹患癌症，且於本附約生效日起持續有效第九十一日以後或復效日起，始經醫院醫師依病理組織切片檢查、血液學檢查或其他相關癌症檢驗報告，診斷確定初次罹患癌症者。但續保者，不受九十一日之限制。

本附約所稱「癌症（初期）」係指符合本附約「癌症」定義之下列疾病：

- （一）原位癌或零期癌。
- （二）第一期惡性類癌。
- （三）第二期（含）以下且非惡性黑色素瘤之皮膚癌（包括皮膚附屬器癌及皮纖維肉瘤）。

本附約所稱「癌症（輕度）」係指符合本附約「癌症」定義之下列疾病：

- （一）慢性淋巴性白血病第一期及第二期（按Rai氏的分期系統）。
- （二）10公分（含）以下之第一期何杰金氏病。
- （三）第一期前列腺癌。
- （四）第一期膀胱乳頭狀癌。
- （五）甲狀腺微乳頭狀癌（微乳頭狀癌是指在甲狀腺內1公分（含）以下之乳頭狀癌）。
- （六）邊緣性卵巢癌。

- (七) 第一期黑色素瘤。
- (八) 第一期乳癌。
- (九) 第一期子宮頸癌。
- (十) 第一期大腸直腸癌。

本附約所稱「癌症（重度）」係指「癌症（初期）」或「癌症（輕度）」以外之「癌症」。  
本附約所稱「醫院」係指具有診斷及治療癌症設備，並符合醫療法規定領有開業執照並設有病房收治病人之公、私立及醫療法人醫院。

本附約所稱「醫師」係指符合醫療相關法令規章規範，以領有醫師證書，合法執業者為限。  
本附約所稱「罹癌補助基準日」係指被保險人經醫院醫師診斷確定「初次罹患」「癌症（重度）」之日。本附約有效期間內，僅以一個罹癌補助基準日為限。

### 第 三 條 【保險期間的始日與終日】

本附約的保險期間，自保險單上所載期間之始日午夜十二時起至終日午夜十二時止。但附約另有約定者，從其約定。

本附約如係與主契約同時投保者，以主契約保險期間的始日為本附約的始日，以主契約當年度保險單週年日為到期日。

本附約如係中途申請附加者，以要保人交付保險費後之當日午夜十二時起生效，以主契約當年度保險單週年日為到期日。

### 第 四 條 【保險責任的開始及交付保險費】

本公司應自同意承保並收取第一期保險費後負保險責任，並應發給保險單作為承保的憑證。  
本公司如於同意承保前，預收相當於第一期保險費之金額時，其應負之保險責任，以同意承保時溯自預收相當於第一期保險費金額時開始。但附約另有約定保險期間始日者，從其約定。  
前項情形，在本公司為同意承保與否之意思表示前發生應予給付之保險事故時，本公司仍負保險責任。

### 第 五 條 【附約撤銷權】

要保人於保險單送達的翌日起算十日內，得以書面或其他約定方式檢同保險單向本公司撤銷本附約。

要保人依前項規定行使本附約撤銷權者，撤銷的效力應自要保人書面或其他約定方式之意思表示到達翌日零時起生效，本附約自始無效，本公司應無息退還要保人所繳保險費；本附約撤銷生效後所發生的保險事故，本公司不負保險責任。但附約撤銷生效前，若發生保險事故者，視為未撤銷，本公司仍應依本附約規定負保險責任。

### 第 六 條 【附約有效期間】

本附約保險期間為一年，保險期間屆滿時，要保人得交付續保保險費，以逐年使本附約繼續有效，本公司不得拒絕續保。

本附約續保時，按續保生效當時依規定陳報主管機關之費率及被保險人年齡重新計算保險費，但不得針對個別被保險人身體狀況調整之。要保人如不同意該調整後之保險費，其保險效力自保險期間屆滿後即行終止。

本附約之最高續保保險年齡為八十四歲。

### 第 七 條 【保險範圍】

被保險人於本附約有效期間內，經醫院醫師診斷確定「初次罹患」「癌症（初期）」、「癌症（輕度）」、「癌症（重度）」者，本公司依本附約約定給付各項保險金。

### 第 八 條 【第二期以後保險費的交付、寬限期間及附約效力的停止】

分期繳納的第二期以後保險費及續保保險費，應照本保險單所載交付方法及日期，向本公司所在地或指定地點交付，並由本公司交付所開發之憑證。第二期以後分期保險費到期未交付時，年繳或半年繳者，自催告到達翌日起三十日內為寬限期間；月繳或季繳者，則不另為催告，自保險單所載交付日期之翌日起三十日為寬限期間。

約定以金融機構轉帳或其他方式交付第二期以後的分期保險費或續保保險費者，本公司於知悉

未能依此項約定受領保險費時，應催告要保人交付保險費，自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。

前二項對要保人之催告，本公司另應通知被保險人以確保其權益。對被保險人之通知，依最後留存於本公司之聯絡資料，以書面、電子郵件、簡訊或其他約定方式擇一發出通知者，視為已完成。

逾寬限期間仍未交付者，本附約自寬限期間終了翌日起停止效力。如在寬限期間內發生保險事故時，本公司仍負保險責任，但應由保險金內扣除欠繳保險費。

主契約效力停止時，除主契約另有約定外，本附約效力至當期已繳之保險費期滿後停止。

#### **第九條 【保險費的墊繳及附約效力的停止】**

本附約「保險費的墊繳及附約效力的停止」，僅適用附加於主契約保險單條款有約定保險費墊繳方式者。本附約（含附加條款）之保險費，超過主契約寬限期間仍未交付時，應就主契約與本附約（含附加條款）保險費之合計金額準用主契約有關保險費墊繳方式之約定辦理。

#### **第十條 【本附約效力的恢復】**

本附約停止效力後，要保人得在停效日起二年內，申請復效。但保險期間屆滿後不得申請復效；主契約停效期間，本附約不得單獨申請復效。

要保人於停止效力之日起六個月內提出前項復效申請，並於清償保險費扣除停效期間的危險保險費後之餘額及按主契約條款約定復效申請時清償利息所依據之利率（但主契約未約定利率者，依主契約辦理保險單借款之利率）計算之利息後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。但本附約停效期間所發生之癌症，本公司不負保險責任。

要保人於停止效力之日起六個月後提出第一項之復效申請者，本公司得於要保人之復效申請送達本公司之日起五日內要求要保人提供被保險人之可保證明。要保人如未於十日內交齊本公司要求提供之可保證明者，本公司得退回該次復效之申請。

被保險人之危險程度有重大變更已達拒絕承保程度者，本公司得拒絕其復效。

本公司未於第三項約定期限內要求要保人提供可保證明，或於收齊可保證明後十五日內不為拒絕者，視為同意復效，並經要保人清償第二項所約定之金額後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。

要保人依第三項提出申請復效者，除有同項後段或第四項之情形外，於交齊可保證明，並清償第二項所約定之金額後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。

基於保戶服務，本公司於附約停止效力後至得申請復效之期限屆滿前三個月，將以書面、電子郵件、簡訊或其他約定方式擇一通知要保人有行使第一項申請復效之權利，並載明要保人未於第一項約定期限屆滿前恢復保單效力者，附約效力將自第一項約定期限屆滿之日翌日上午零時起終止，以提醒要保人注意。

本公司已依要保人最後留於本公司之前項聯絡資料發出通知，視為已完成前項之通知。

第一項約定期限屆滿時，本附約效力即行終止。

#### **第十一條 【告知義務與本附約的解除】**

要保人或被保險人在訂立本附約時，對於本公司要保書書面（或投保網頁）詢問的告知事項應據實說明，如有為隱匿或遺漏不為說明，或為不實的說明，足以變更或減少本公司對於危險的估計者，本公司得解除本附約，而且不退還所繳保險費，其保險事故發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時，不在此限。

前項解除附約權，自本公司知有解除之原因後，經過一個月不行使而消滅；或自附約訂立後，經過二年不行使而消滅。

本公司通知解除本附約時，如要保人死亡、居所不明，致通知不能送達時，本公司得將該通知送達被保險人或受益人。

#### **第十二條 【初次罹患癌症（初期）保險金的給付】**

被保險人於本附約有效期間內，經醫院醫師診斷確定「初次罹患」「癌症（初期）」者，本公司按診斷確定當時「保險金額」之百分之十給付「初次罹患癌症（初期）保險金」，終身以一次為限。

本公司按前項之約定給付「初次罹患癌症（初期）保險金」後，本附約繼續有效。

被保險人同時罹患二項以上「癌症（初期）」時，本公司只給付一項「初次罹患癌症（初期）保險金」。

被保險人若同時符合「初次罹患癌症（初期）保險金」與「初次罹患癌症（輕度）保險金」之申領條件者，本公司僅按第十三條約定給付「初次罹患癌症（輕度）保險金」。

被保險人若同時符合「初次罹患癌症（初期）保險金」與「初次罹患癌症（重度）保險金」之申領條件者，本公司僅按第十四條約定給付「初次罹患癌症（重度）保險金」。

被保險人若同時符合「初次罹患癌症（初期）保險金」、「初次罹患癌症（輕度）保險金」與「初次罹患癌症（重度）保險金」之申領條件者，本公司僅按第十四條約定給付「初次罹患癌症（重度）保險金」。

本公司於給付第十四條「初次罹患癌症（重度）保險金」後，不再給付「初次罹患癌症（初期）保險金」。

若被保險人已於續保前領取「初次罹患癌症（初期）保險金」，本公司則不再給付「初次罹患癌症（初期）保險金」。

### **第十三條 【初次罹患癌症（輕度）保險金的給付】**

被保險人於本附約有效期間內，經醫院醫師診斷確定「初次罹患」「癌症（輕度）」者，本公司按診斷確定當時「保險金額」之百分之二十給付「初次罹患癌症（輕度）保險金」，終身以一次為限。

本公司按前項之約定給付「初次罹患癌症（輕度）保險金」後，本附約繼續有效。

被保險人同時罹患二項以上「癌症（輕度）」時，本公司只給付一項「初次罹患癌症（輕度）保險金」。

被保險人若同時符合「初次罹患癌症（初期）保險金」與「初次罹患癌症（輕度）保險金」之申領條件者，本公司僅按本條約定給付「初次罹患癌症（輕度）保險金」。

被保險人若同時符合「初次罹患癌症（輕度）保險金」與「初次罹患癌症（重度）保險金」之申領條件者，本公司僅按第十四條約定給付「初次罹患癌症（重度）保險金」。

被保險人若同時符合「初次罹患癌症（初期）保險金」、「初次罹患癌症（輕度）保險金」與「初次罹患癌症（重度）保險金」之申領條件者，本公司僅按第十四條約定給付「初次罹患癌症（重度）保險金」。

本公司於給付第十四條「初次罹患癌症（重度）保險金」後，不再給付「初次罹患癌症（輕度）保險金」。

若被保險人已於續保前領取「初次罹患癌症（輕度）保險金」，本公司則不再給付「初次罹患癌症（輕度）保險金」。

### **第十四條 【初次罹患癌症（重度）保險金的給付】**

被保險人於本附約有效期間內，經醫院醫師診斷確定「初次罹患」「癌症（重度）」者，本公司按診斷確定當時「保險金額」給付「初次罹患癌症（重度）保險金」，本附約效力即行終止，且不退還已繳之未到期保險費，但不影響本公司給付第十六條「罹癌補助保險金」之責任。

被保險人同時罹患二項以上「癌症（重度）」時，本公司只給付一項「初次罹患癌症（重度）保險金」。

被保險人若同時符合「初次罹患癌症（初期）保險金」與「初次罹患癌症（重度）保險金」之申領條件者，本公司僅按本條約定給付「初次罹患癌症（重度）保險金」。

被保險人若同時符合「初次罹患癌症（輕度）保險金」與「初次罹患癌症（重度）保險金」之申領條件者，本公司僅按本條約定給付「初次罹患癌症（重度）保險金」。

被保險人若同時符合「初次罹患癌症（初期）保險金」、「初次罹患癌症（輕度）保險金」與「初次罹患癌症（重度）保險金」之申領條件者，本公司僅按本條約定給付「初次罹患癌症（重度）保險金」。

被保險人於本附約有效期間內申領「初次罹患癌症（重度）保險金」以一次為限。

### **第十五條 【癌症保險金的申領】**

受益人申領本附約第十二條至第十四條各項癌症保險金時，應檢具下列文件：

- 一、保險金申請書。
- 二、醫療診斷書。

三、病理組織切片檢查、血液學檢查或其他相關癌症檢驗報告與癌症期數證明。

四、受益人的身分證明。

要保人或被保險人為醫師時，不得為被保險人出具診斷書或其他相關證明。

受益人申領第十二條至第十四條各項癌症保險金時，本公司基於審核保險金之需要，得徵詢其他醫師之醫學專業意見，並得經受益人同意調閱被保險人之就醫相關資料。因此所生之費用由本公司負擔。但不因此延展本公司依第十八條約定應給付之期限。

#### **第十六條 【罹癌補助保險金的給付】**

被保險人於本附約有效期間內，經醫院醫師診斷確定「初次罹患」「癌症（重度）」，且於每一「罹癌補助基準日」之週年日仍生存，並自該日（不含）往前起算一年內，再次診斷確定罹患「癌症（重度）」者（無論診斷確定次數一次或多次，均以一次計），本公司於每一「罹癌補助基準日」之週年日按「保險金額」給付「罹癌補助保險金」。

「罹癌補助基準日」之週年日，係指「罹癌補助基準日」起，每隔一年之相當日，如該年無相當日者，則以該月最後一日為週年日。

「罹癌補助保險金」保障期間自「罹癌補助基準日」之翌日起算二十年，保障期間屆滿後，本公司不負給付「罹癌補助保險金」的責任。

本公司給付第十四條「初次罹患癌症（重度）保險金」後，雖本附約已終止，但仍負給付「罹癌補助保險金」的責任。

#### **第十七條 【罹癌補助保險金的申領】**

受益人每次申領「罹癌補助保險金」時，均應檢具下列文件：

一、保險金申請書。

二、醫療診斷書。

三、病理組織切片檢查、血液學檢查或其他相關癌症檢驗報告或足以證明被保險人仍持續患有「癌症（重度）」之證明文件。

四、可資證明被保險人生存之文件。

五、受益人的身分證明。

要保人或被保險人為醫師時，不得為被保險人出具診斷書或其他相關證明。

受益人申領保險金時，本公司基於審核保險金之需要，得徵詢其他醫師之醫學專業意見，並得經受益人同意調閱被保險人之就醫相關資料。因此所生之費用由本公司負擔。但不因此延展本公司依第十八條約定應給付之期限。

#### **第十八條 【保險事故的通知與保險金的申請時間】**

要保人、被保險人或受益人應於知悉本公司應負保險責任之事故後十日內通知本公司，並於通知後儘速檢具所需文件向本公司申請給付保險金。

本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前述約定期限內為給付者，應按年利率一分加計利息給付。

#### **第十九條 【附約的終止（一）】**

要保人得隨時終止本附約。

前項附約之終止，自本公司收到要保人書面或其他約定方式通知時，開始生效。

要保人依第一項約定終止本附約時，本公司應從當期已繳保險費扣除按日數比例計算已經過期間之保險費後，將其未到期保險費退還要保人。

被保險人於保險年齡到達八十五歲之保單週年日，本附約效力即行終止。

#### **第二十條 【附約的終止（二）】**

被保險人於本附約生效日前或生效日起九十日（含）以內，經醫院醫師依病理組織切片檢查、血液學檢查或其他相關癌症檢驗報告，診斷確定「初次罹患」「癌症」者，本附約自始無效，本公司無息退還已繳付之保險費。

#### **第二十一條 【附約的終止（三）】**

本附約有下列情形之一者，其效力終止：

- 一、要保人申請終止主契約時。
  - 二、主契約辦理展期定期保險時。
  - 三、本附約倘非因約定之保險事故而致效力終止時。
- 本附約因第一項第一、二款情形發生時，本附約效力持續至該期已繳之保險費期滿後終止。
- 本附約因第一項第三款情形發生時，本公司應從當期已繳保險費扣除按日數比例計算已經過期間之保險費後，將其未到期保險費退還予要保人。
- 主契約因遭強制執行終止時，本附約效力持續至主契約原保障期間與本附約最高續保年齡二者較早屆至之日。

## **第二十二條 【欠繳保險費之扣除】**

本公司給付各項保險金、退還保險費或退還未到期保險費時，如要保人有欠繳保險費（包括經本公司墊繳的保險費）未還清者，本公司得先抵銷上述欠款及扣除其應付利息後給付其餘額。

## **第二十三條 【保險金額之減少】**

要保人在本附約有效期間內，經本公司同意得申請減少保險金額，但是減額後的保險金額，不得低於本附約最低承保金額，其減少部分依第十九條附約終止之約定處理。

## **第二十四條 【主契約辦理減額繳清保險或繳費期滿時之處理】**

本附約有下列情形之一者，其效力得持續有效，但繳費方式一律改以年繳方式辦理，本公司不受理其他繳法繳付保險費：

- 一、主契約辦理減額繳清保險時。
- 二、主契約繳費期滿且持續有效時。

## **第二十五條 【投保年齡的計算及錯誤的處理】**

要保人在申請投保時，應將被保險人的出生年月日在要保書填明。被保險人的投保年齡，以足歲計算，但未滿一歲的零數超過六個月者，加算一歲。

被保險人的投保年齡發生錯誤時，依下列規定辦理：

- 一、真實投保年齡較本公司保險費率表所載最高年齡為大者，本附約無效，其已繳保險費無息退還要保人。
- 二、因投保年齡的錯誤，而致溢繳保險費者，本公司無息退還溢繳部分的保險費。但在發生保險事故後始發覺且其錯誤發生在本公司者，本公司按原繳保險費與應繳保險費的比例提高保險金額，而不退還溢繳部分的保險費。
- 三、因投保年齡的錯誤，而致短繳保險費者，要保人得補繳短繳的保險費或按照所付的保險費與被保險人的真實年齡比例減少保險金額。但在發生保險事故後始發覺且其錯誤不可歸責於本公司者，要保人不得要求補繳短繳的保險費。

前項第一款、第二款前段情形，其錯誤原因歸責於本公司者，應加計利息退還保險費，其利息按「發現錯誤當時本公司公告的保險費自動墊繳利率」與「民法第二百零三條法定週年利率」兩者取其大之值計算。

## **第二十六條 【受益人的指定及變更】**

「初次罹患癌症（初期）保險金」、「初次罹患癌症（輕度）保險金」、「初次罹患癌症（重度）保險金」、「罹癌補助保險金」的受益人，為被保險人本人，本公司不受理其指定及變更。

被保險人身故時，如本附約應給付予被保險人之保險金尚未給付或未完全給付予被保險人，則以被保險人之法定繼承人為該部分保險金之受益人。

前項法定繼承人之順序及應得保險金之比例適用民法繼承編相關規定。

## **第二十七條 【變更住所】**

要保人的住所有變更時，應即以書面或其他約定方式通知本公司。

要保人不為前項通知者，本公司之各項通知，得以本附約所載要保人之最後住所發送之。

## **第二十八條 【時效】**

由本附約所生的權利，自得為請求之日起，經過兩年不行使而消滅。

**第二十九條 【批註】**

本附約內容的變更，或記載事項的增刪，應經要保人與本公司雙方書面或其他約定方式同意，並由本公司即予批註或發給批註書。

**第三十條 【管轄法院】**

因本附約涉訟者，同意以要保人住所所在地地方法院為第一審管轄法院，要保人的住所在中華民國境外時，以台灣台北地方法院為第一審管轄法院。但不得排除消費者保護法第四十七條及民事訴訟法第四百三十六條之九小額訴訟管轄法院之適用。

樣

本